Ubi primum universalis Ecclesiae — Erectio dioecesis Sancti Caroli

GREGORIUS EPISCOPUS · 1840-07-01 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Ubi primum universalis Ecclesiae procura- tionem, Nobis licet immerentibus, collatam di- vinitus intelleximus, nullis profecto curis ac la- boribus parcendum duximus, ut, qui catholicae veritatis luce perfusi, filii Dei vocantur et sunt, stabiles in fide permanerent; quos vero ab ipsius sinu longe aberrantes lamentaremur, iidem ad Christi ovile omni sollicitudinis genere tradu- cerentur. Quibus sane praecipuis supremi apo- stolatus muneribus rite adimplendis maxime inservit ea dioecesium circumscriptio, qua di- lecti animarum pastores fideles oves facile co- gnoscant, ab iisdemque cognoscantur, perditos autem homines et errorum laqueis misere im- plicitos in libertatem filiorum adoptionis per verbum Christi restituant. Si vero tanta sit re- gionum amplitudo, vel naturalis eorumdem conditio, ut singulos episcopi adire locos prae- sentes nequeant, vix ac ne vix quidem hisce rebus, ea qua decet, vel sedulitate vel utilitate gerendis pares evadent.

Hisce rationibus adductus supremus Chilen- sis ditionis praeses, a Nobis humiliter efflagi- tavit, ut SSmae Conceptionis dioecesim dis- membrare ac civitatem seu oppidum S. Caroli, quod provinciae, cui nomen Chiloa, caput est

et princeps ac maximo quoque portu celebra- tur, quodque prae aliis opportunius videtur, in sedem episcopalem nomine eiusdem S, Ca- roli nuncupandam erigere alterumque ibi epi- scopum praeficere apostolica auctoritate velle- mus. Retulit enim incolaram numerum per eas regiones ab institutione dioecesis SSmae Con- ceptionis labentibus annis maxime increbuisse, adeo ut unus antistes curis laboribusque, in regimine dioecesis perferendis, omnino impar iure meritoque dignoscatur. Ea idcirco dioe- cesis, quae latissime fines suos protendit, du- centa ac septuaginta comprehendit hominum millia praeter quamplurimas infidelium tribus hac illac per nemora et montes vagantes 5 ci- vitas vero episcopalis in extremo propemodum dioecesis boreali territorio sita est, ac propterea quam longissime absunt, qui in adversa dioe- cesis parte commorantur. Huc illuc etiam ac- cedit, quod ea loca inter se longius dissita sunt quoque plerumque admodum praerupta, asper- rimis itineribus vix obvia, pluribus aerumnis laboribusque obnoxia et infestissimis barbaro- rum incursionibus identidem vexata.

Quibus rebus facile colligitur istiusmodi dioe- cesis pastorem praepediri quominus gregem sibi concreditum, ea qua par est sedulitate utilita- teque depascat, integram dioecesim pro suo quoque tempore perlustret, civibus pro rerum opportunitate necessitateque communicet, illo- rum denique conversioni strenae incumbat, qui evangelica doctrina nondum instituti in discri- mine aeternae salutis versantur. Haec profecto praecipue spectant populi ad extremam eius- dem dioecesis meridionalem partem degentes,

et longissimo ab hinc tempore destituti omnino™

praesentia pastoris, qui nedum pueris sed se- nioribus etiam sacramentum Confirmationis impertiatur, qui sacros Ordines poscentibus ido- neisque viris conferat, qui denique verbo et exemplo infirma curet, depravata corrigat, dis- rupta consolidet, periclitantes in fide confirmet et caecos illuminet.

Quare percommodum Nos existimavimus con- silium dismembrandi a dioecesi Ssthae Conce- ptionis provinciae Valdiv. cum archipelagis de Chiloe et Guaitecas, itemque insulam Mocham, ut novam inde sancti Caroli dioecesis erigatur, quae quidem istiusmodi posita circumscriptione, fines suos prolatura est in leucas circiter cen- tum a nordicis ad australes plagas, ab orien- talibus autem ad occidentales in leucas circiter quinquaginta, ita ut, praeter quamplurima in- dorum ethnicorum millia, incolar. septuaginta millia sub ecclesiastica iurisdictione sit habi- tura.

Iam vero haec atque alia rationum momenta a Chilensi Gubernio sollicita prece delata tanti ponderis apud Nos fuerunt, ut in reservatione utentes, quam apostolicis literis expressimus su- per nuperrima sanctissimae Conceptionis eccle-

siae provisione, novam scilicet dioecesis circum- scriptionem prout in Domino expedire iudica- verimus, decernendi, et quatenus opus sit eo- rum quorum interesse posset consensui derogan- tes, cunctis rebus matura deliberatione perpen- sis, porrectisque supplicationibus obsecundare cupientes, ex certa scientia, Motu—Proprio et apostolicae potestatis plenitudine praefatas pro- vincias Valdivian. et Chiloaam nec non archi- pelagum de Chiloe et Guaitecas ac etiam in- sulam Mocham a dioecesi Ssmae Conceptionis perpetuo dividimus ac dismembramus, proin- deque omnes paroecias, ecclesias, capellas, coe- nobia, monasteria et alia quaecumque secularia ac quorumvis ordinum regularia beneficia, quae inibi forsitan existant, itemque sexus utriusque personas tam laicos quam clericos, non tamen exemptos, presbyteros beneficiatos et religiosos

cuiuscumque gradus, status, ordinis et conditionis, potestate ac superioritate episcopi Ssmae Conceptionis pro tempore existentis seu eius dioecesis Ordinarii perpetuum pariter in modum eximimus atque liberamus.

Hac vero dismembratione, divisione et exem- ptione peracta, oppidum seu civitatem s. Ca- roli quae est in provincia Chiloaae, in civita- tem episcopalem erigimus atque instituimus cum curia et cancellaria ecclesiastica, eamque in civicatem episcopalem sic erectam et institutam omnibus et singulis frui honoribus, iuri- bus, privilegiis et praerogativis volumus, qui- bus coeterae pontificali sede insignitae in Chi- lensi ditione civitates eorumque cives utuntur ac fruuntur; ecclesiam praestantiorem praefatae civitatis Sancti Caroli ab executore praesentium literarum Nostrarum, qui inferius a Nobis de- legabitur, designandam ad honorem dignita- temque cathedralis ecclesiae erigimus atque at- tollimus, ut in ea sedem episcopalem pro uno deinceps episcopo s. Caroli nuncupandam, qui eidem ecclesiae civitati et dioecesi infra assi- gnandae eiusque clero et populo praesit, syn- odum convocet, atque omnia et singula iura officia et munia episcopalia habeat exerceatque cum suis capitulo, arca, sygillo, mensa ut infra constituenda caeterisque pontificalibus insigniis, iuribus, honoribus, praeeminentiis, quibus reliquae cathedrales ecclesiae Chilensis ditionis earumque praesules potiuntur, dummodo ti- tulo oneroso aut ex peculiari indulto non sint eis attibuta, perpetuo pariter erigimus atque instituimus.

Cathedrali ecclesiae s. Carolo hoc modo ere- ctae ut propria deinceps dioecesis tribuatur, il- lius antistiti provincias Valdivae et Chiloaae, itemque archipelagum de Chiloe et Guaitecas, nec non insulam Mocham nuncupatam, uti su- perius significata est pro dioecesi novi episco- patus S. Caroli perpetuo adiungimus atque ad- signamus ; quod quidem territorium sic attributum atque assignatum , existentesque in eo

paroecias, ecclesias, coenobia, monasteria et quaecumque alia saecularia et quorumvis or- dinum regularia beneficia, utriusque sexus per- sonas et incolas, tam laicus quam clericos, non tamen exemptos, cuiuscumque: gradus, ordina- riae novi pro tempore existentis episcopi eccle- siae S. Caroli iurisdictioni, regimini, potestati ac superioritati perpetuo similiter subiicimus, eique pro Civitate, territorio, dioecesi, clero et populo perpetuum pariter in modum adsigna- mus atque attribuimus.

Ut autem futurus qui extet pro tempore epi- scopus S. Caroli, suam possit decenter tueri dignitatem atque valeat vicario generali et cu- riae episcopali opportuna satisque providere, congruam dotem, quam Chilense gubernium ex data fide quamprimum constituet, episcopali mensae adscribimus atque attribuimus, uti similiter fabricae novae cathedralis ecclesiae eam congruam dotationem, quam gubernium ipsum praestabit, perpetuum in modum adscribimus atque adiudicamus.

Proprias aedes pro futuri episcopi habitatione eiusque curiae episcopalis residentia decenti forma et commodo loco, ac, quantum fieri poterit, ecclesiae cathedrali proximiores quam- primum adsignari volumus; quae si modo de- sint easque conduci oporteat, tunc pensionis pro illarum conductione solvendae rationem haben- dam esse decernimus atque declaramus.

In maiori vero ecclesia civitatis S. Caroli, ut supra in cathedralem erecta, suum consti- tuimus atque erigimus capitulum, undecim constans canonicalibus praebendis pro totidem presbyteris, nimirum tribus dignitatibus, qua- rum prima decanatus , quae post pontificalem erit maior ac omnibus potietur honoribus, pri- vilegiis et praeeminentiis, eidem ex iure compe- tentibus, secunda archidiaconatus, ac tertia ma- gisterlum scholae nuncupabitur; nec non octo canonicatibus comprehensis theologali ac poe- nitentiaria praebendis, quae iuxta' canonicas sanctiones ac praesertim concilii Tridentini de- creta in capitulis ecclesiarum cathedralium ex- tare debent; ac praeterea eidem ecclesiae pro servitio chori erunt addicti sex praebendati seu vicarli, aliique clerici.

Huiusmodi autem dignitatum non minus quam canonicatuum ac praebendarum futuros ac pro tempore existentes possessores apud eamdem ecclesiam cathedralem S. Caroli per- sonaliter residere, ac ibidem divina quoque of- ficia caeterasque ecclesiasticas functiones cele- brare horasque canonicas tam diurnas quam nocturnas decantare, recitare et psallere, missamque conventualem pro benefactoribus in ge- nere quotidie celebrare, et eidem cathedrali ecclesiae in omnibus laudabiliter deservire, il- liusque statuta in posterum edenda diligenter observare teneri volumus, decernimus et con- stituimus.

Quod vero spectat ad dignitatum et canoni- catuum huiusmodi collationem, eam fieri om- nino ac peragi volumus praevio examine vel alio experimento per episcopum qui pro tem- pore extiterit designando, Si vero agatur de prebendis canonicalibus theologali ac poeniten- tiaria, vel de dignitate, vel alia praebenda cui forsitan animarum curam episcopo pro tem- pore placeat adnectere, adhibeatur concursus ad praescriptum concilii Tridentini et aposto- licarum constitutionum.

Eidemque sic efformato capitulo cathedrali facultatem impertimus condendi statuta, ordi- nationes et decreta, sacris tamen canonibus, concilio Tridentino et apostolicis constitutio- nibus consona, atque Ordinarii approbationi prorsus sublicienda, nec non ius concedimus fruendi omnibus et singulis privilegiis, hono- ribus et gratiis quibus alia capitula cathedra- lium ecclesiarum in ditione Chilensi existen- tilum utuntur ac fruuntur, dummodo adhuc sint in usu et non fuerint revocata, nec sacris canonibus et decretis apostolicis repugnent, ne- que titulo oneroso aut peculiari indulto sint quaesita.

Capitulo autem novae cathedralis ecclesiae S. Caroli sic erecto et constituto congruam si- militer dotationem quam tradet memoratum gubernium adsignamus, sin autem integram dotem pro singulis capitularibus illico praestare nequiverit, eorum saltem partem dotabit prudenti arbitrio executoris literarum apostolica- rum mox deputandi, suspensa interim dota- tione et collatione reliquarum dignitatum, ca- nonicatuum ac praebendarum, quam tamen dotationem, quantocitius fieri poterit, complen- dam praecipimus, atque hac in re studium, zelum et curam omnem episcoporum S. Caroli pro tempore existentium ipsiusque gubernii ve- hementer excitamus.

Ecclesiasticum item clericorum seminarium iuxta concilii Tridentini decreta erigimus atque instituimus, ipsique aedes ecclesiae cathedrali, si fieri poterit, proximas adscribi, eamque do- tationem a-praeposito gubernio, cum primum pro locorum ac temporum adiunctis datum fuerit, assignamus, quam seminariis ecclesia- sticis Chilensis ditionis tribui solet, atque in hoc similiter Chilensis gubernii et episcopo- rum Sancti Caroli studium omne impense ex- citamus.

Praefatam ecclesiam Sancti Caroli ut supra erectam archiepiscopo Sancti Jacobi Chilensis ditionis metropolitico iure subiicimus, iisque omnibus frui volumus facultatibus, exemptio- nibus, praerogativis et iuribus, quae ad ceteras suffraganeas ecclesias metropolitanae ecclesiae Sancti Iacobi pertinent.

Fructus vero eiusdem novae ecclesiae S. Ca- roli ex more taxari ad florenos auri de camera triginta tres ac tertiam floreni partem, ac hu-

iusmodi taxam in libris camerae apostolicae et sacri collegii describi volumus ac mandamus.

Ut vero cuncta a Nobis ut sipty disposita rite ad suum perducantur effectum, futuro epi- scopo novae cathedralis ecclesiae S. Caroli, quem harum literarum Nostrarum executorem eligimus ac deputamus, necessarias omnes ac Opportunas tribuimus facultates, ut ipse vel per se vel per aliam personam, ecclesiastica dignitate consti- tutam ab eo subdelegandam, omnia statuere ac decernere valeat, atque etiam cum facultate eidem exequutori sive eius subdelegato defini- tive pronunciandi super quacumque oppositione adversus praedicta quomodolibet oritura, iniun- cta ipsi obligatione diligenter in decreto execu- toriali describendi et praefiniendi limites novae dioecesis ac mittendi ad sacram Consistorialem congregationem infra sex menses ab expleta lit- terarum apostolicarum executione exemplar au- thentica forma exaratum decretorum omnium, quae in harum literarum exequutionem emittet, ut in tabulario congregationis Rebus Consisto- rialibus praepositae de more asservetur.

Praesentes autem literas, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet inter- esse habentes vel habere praetendentes, vocati et auditi non fuerint, ac praemissis non con- senserint, eorum consensui, quatenus opus sit, de apostolicae potestatis plenitudine supplentes, nullo unquam tempore de subreptionis vel obre- ptionis aut nullitatis vitio seu intentionis No- strae vel aliquo alio etiam substantiali defectu notari, impugnari aut in controversiam vocari possit, sed semper et perpetuo validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere vo- lumus, mandamus atque decernimus.

Non obstantibus de iure quaesito non tol- lendo, de suppressionibus committendis ad par- tes, vocatis quorum interest, aliisque Nostris et cancellariae apostolicae regulis ac in syno- dalibus universalibus provincialibusque conciliis editis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis et quibusvis aliis Romanorum Pontificum praedecessorum No- strorum dispositionibus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus praeterea ut harum literarum tran- sumptis etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus: fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberentur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrarum dismembrationis, seiunc- tionis, separationis, erectionis, institutionis, as- signationis, attributionis, subiectionis, conces-

sionis, indulti, commissionis , deputationis, mandati, decreti, derogationis ac voluntatis in- fringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indi- gnationem omnipotentis Dei ac beatorum Pe- tri et Pauli apostolorum eius se noverit incur- surum.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo octingente- simo quadrigesimo kalendis iulii, pontificatus Nostri anno decimo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-26T18:19:22Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.